

(一) 土地承包经营权纠纷

53

户籍并非判断是否享有土地承包经营权的必要条件

——张某甲、牟某某诉张某乙、张某丙土地承包经营权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

黑龙江省高级人民法院(2022)黑民再371号民事判决书

2. 案由：土地承包经营权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、被申诉人): 张某甲、牟某某

被告(被上诉人、申诉人): 张某乙、张某丙

【基本案情】

张某乙、张某丙与张某丁系兄妹关系，其父张某某于2005年死亡，四人均
为杜尔伯特蒙古族自治县乙乡某村居民。1990年张某乙出嫁外地。1991年牟某
某与张某丁结婚。婚后，牟某某的户口一直在杜尔伯特蒙古族自治县甲镇，未

迁入该县乙乡某村。1992年年某某与张某丁生育张某甲，张某甲出生后未落户口，直到2001年随母亲牟某某落户到甲镇。1994年张某丙出嫁外地。2005年张某某死亡。2010年年某某与张某丁离婚，后张某丁于2014年死亡。

某村委会土地台账上记载，在1998年二轮土地承包时，以张某丁为代表的承包经营户共有承包耕地51.11亩，共有权人为4人，未记载具体人名。根据当地派出所户籍登记信息，张某某为户主的户口中1998年有张某某、张某丁、张某乙、张某丙四名家庭成员。上述51.11亩土地在张某乙和张某丙出嫁外地后由张某某、张某丁、牟某某耕种；张某丁、牟某某离婚后由张某丁耕种；张某丁死亡后，由张某甲耕种经营。依张某甲申请，地方行政主管部门于2017年12月颁发《农村土地承包经营权证》，载明案涉51.11亩耕地承包权人为张某甲，某村委会于2018年11月与张某甲签订《农村土地(耕地)承包合同》。

2019年4月，张某乙、张某丙以其二人为案涉51.11亩耕地权利人为由申请仲裁。2019年6月，杜尔伯特蒙古族自治县农村土地承包纠纷仲裁委员会作出仲裁裁决书，仲裁庭认为：以张某丁为承包方代表的家庭分得二轮承包土地，其共有人应分别为张某丁本人、张某某(已故)、张某乙、张某丙等共计4人。张某某死亡后，张某乙、张某丙与张某丁对家庭承包土地平均享有承包经营权。

张某甲、牟某某对仲裁裁决不服，向法院提起诉讼，请求确认张某甲、牟某某对案涉51.11亩耕地享有土地承包经营权。

【案件焦点】

农村承包经营户成员去世后，户籍不在本集体经济组织的子女是否享有土地承包经营权。

【法院裁判要旨】

黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国农村土地承包法》第三条、第十六条规定，农村土地承包采取农村集体经济组织内部的家庭承包方式，家庭承包的承包方是本集体经济组织的农户。1998年二轮土地承包是在一轮土地承包基础上进行的，原有土地承包经营方式

不变。张某甲、牟某某是否对争议土地享有承包经营权，首先要看其二人是否具有某村集体经济组织成员资格。户口是证明一个公民自然情况最直接、最基本的依据，认定当事人是否享有集体经济组织成员资格，应当以当事人的户口为基础。如果当事人的户口落在农村集体经济组织内（俗称农村户口），则可以认定其为农村集体经济组织成员，反之则不然。本案中，张某甲虽然曾常住某村，但其户口未登记在某村，而是登记在甲镇，其母牟某某亦是如此。故，根据户籍登记情况，无法认定其二人具备某村集体经济组织成员资格。

黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院依照《中华人民共和国农村土地承包法》第三条、第十六条规定，判决如下：

驳回张某甲、牟某某的诉讼请求。

张某甲、牟某某不服一审判决，提起上诉。

黑龙江省大庆市中级人民法院经审理认为：牟某某和张某甲提交的2017年12月31日《农村土地承包经营权证》是政府确权文件，且某村委会就争议土地与承包方代表张某甲于2018年11月15日签订《农村土地（耕地）承包合同》，故对于牟某某和张某甲确认其二人对案涉51.11亩耕地享有承包经营权的诉求，因有政府的确权文件和承包合同，应予支持。张某甲与张某某若对该确权不服，根据《中华人民共和国行政诉讼法》第十二条第一款第七项规定，应通过行政诉讼予以解决。

黑龙江省大庆市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：

- 一、撤销黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院一审民事判决；
- 二、张某甲、牟某某对案涉51.11亩耕地享有承包经营权；
- 三、驳回张某甲、牟某某的其他诉讼请求。

二审宣判后，张某某、张某某提起行政诉讼。法院生效行政判决撤销杜尔伯特蒙古族自治县人民政府为张某甲颁发的《农村土地承包经营权证》。张某某、张某某据此向检察机关提出申诉，黑龙江省人民检察院向黑龙江省高级人民法院提出抗诉。

黑龙江省高级人民法院经审理认为：

关于案涉土地承包经营权权属问题，《中华人民共和国农村土地承包法》第二十三条规定：“承包合同自成立之日起生效。承包方自承包合同生效时取得土地承包经营权。”确认土地承包经营权属的依据应为案涉农村土地承包合同。根据一审法院调查情况，以及杜尔伯特蒙古族自治县人民政府撤销张某甲所持有《农村土地承包经营权证》的决定，能够证实张某甲原持有《农村土地承包经营权证》的真实性。根据上述张某甲原持有被撤销的两份《农村土地承包经营权证》所载，案涉土地承包方代表为张某丁，经营权共有人为张某某、张某甲、牟某某。牟某某于2010年与张某丁离婚后已不属于以张某丁为代表的家庭承包户成员，并且其亦不具有某村农业户籍，故依法不享有案涉土地承包经营权。张某丁于2014年去世后，该家庭承包户原登记成员仅为张某甲一人。且张某甲持有与某村委会在2018年签订的《农村土地（耕地）承包合同》，故二审判决将案涉土地经营权确认给张某甲有事实及法律依据，但对牟某某的诉讼请求予以支持不当。

关于检察机关所提法院对张某乙、张某丙外嫁后未在当地取得承包土地予以审查的问题。根据1988年6月1日施行的《中华人民共和国村民委员会组织法（试行）》，以及1998年11月4日起施行，2010年、2018年先后修订的《中华人民共和国村民委员会组织法》的规定，张某乙、张某丙外嫁后在甲乡某村是否应分得土地，案涉土地承包合同是否应予变更或解除，属于集体经济组织自治范畴，不归属人民法院民事诉讼审理范围。

黑龙江省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十四条第一款、第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销大庆市中级人民法院二审民事判决及杜尔伯特蒙古族自治县人民法院一审民事判决；

二、张某甲对1998年二轮土地承包时某村委发包给以张某丁（已故）为承包方代表人的51.11亩耕地享有承包经营权；

三、驳回牟某某的诉讼请求。

【法官后语】

农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。依据《中华人民共和国农村土地承包法》第十六条规定，家庭承包的承包方是本集体经济组织的农户。农户，是指农村中以血缘和婚姻关系为基础组成的农村最基层的社会单位，即《中华人民共和国民法典》第五十五条所规定的农村承包经营户。实践中，土地承包合同一般是由农户全体成员的代表以农村承包经营户的名义与发包方签订。基于农村承包经营户成员随时间发生变化及土地承包合同签订不完善等因素，极易出现土地承包经营权权属纠纷。依法裁判此类案件，不仅关乎当事人的切身利益，也影响农村土地制度平稳运行。本案再准确把握国家政策、法律、司法解释规定，厘清农村承包经营户成员认定标准，明确户籍基于合理理由没能登记在农村集体经济组织，但实质符合农村集体经济组织成员身份条件的，依法应确认享有农村土地承包经营权。

一、实践探索

我国农村土地承包始于20世纪80年代，从初期小部分试点到后来逐步大面积铺开；从开始依赖土地台账、户籍登记确认承包经营权，到逐步以承包合同、经营权证等法定凭证为依据；从初始依赖国家政策文件，到陆续出台地方文件、部门规章及地方性法规逐步细化规定。农村土地承包户取得的土地承包经营权，因承包户成员增加或者减少引发的确认土地承包经营权纠纷，其实质系审查判断农村土地承包的适格主体，具体而言，即审查其是否属于农村土地承包经营户成员。作为农村承包经营户成员的前提条件是应为农村集体经济组织成员。

因缺少明确的依据，关于农村集体经济组织成员身份认定在司法实践中存在较大争议。面对实践中司法裁判的现实需要，地方人民法院出台了具体的操作性规定，或通过个案裁判进行指引，但由于立法规范缺失，裁判结果不尽相同。通常来讲，确认集体经济组织成员身份时考虑的主要因素包括户籍、居住生活情况、社会保障情况、履行集体经济组织成员义务、对集体累积贡献情况等。综合集体产权改革试点地区实践和近年各地司法裁判，集体经济组织成员资格确认呈现出由以具有集体经济组织所在地户籍作为单一标准转向以“户籍+其

他补充标准”的复合标准为主，各地侧重有所不同的样态。

二、立法沿革

《中华人民共和国农村集体经济组织法》颁布前，关于农村集体经济组织成员身份确认在法律层面尚无明确标准，只散见于国家及地方有关政策、地方性法规中，如部分省市人大常委会制定的农村土地承包条例、农村土地承包法实施办法等有关农村土地承包和承包合同管理的法规，一些省市人大常委会制定的农村集体资产管理条例等有关农村集体资产管理的地方性法规，一些省市制定的农村集体经济组织条例等。同时，为顺利推进农村土地承包和农村集体产权制度改革，一些地方人民政府出台相应的规范性文件中，含有农村集体经济组织成员的身份资格、确认程序等规范。

《中共中央、国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》^①提出，“按照尊重历史、兼顾现实、程序规范、群众认可的原则，统筹考虑户籍关系、农村土地承包关系、对集体积累的贡献等因素，协调平衡各方利益，做好农村集体经济组织成员身份确认工作，解决成员边界不清的问题”。《黑龙江省人民政府关于加强农村集体经济组织管理的意见》^②提出，“农村集体经济组织依据户籍关系、土地承包关系、与集体经济组织利益关系等对其成员进行认定，认定结果须经村民大会或村民代表会议讨论通过”。《黑龙江省农村集体经济组织条例》^③第九条第一款规定：“农村集体经济组织应当依据有关法律

、法规，按照尊重历史、兼顾现实、程序规范、群众认可的原则，统筹考虑户籍关系、土地承包关系、与集体经济组织利益关系等因素，在民主讨论的基础上，对本集体经济组织成员的身份进行确认。已经完成成员身份确认的，不再重新确认。”

对确认农村集体经济组织成员身份，上述规定基本是综合衡量户籍关系、承包关系、利益关系。其中，户籍因系行政机关审批，为记载公民各项基本信息的直接依据，具有较强的公示性。农村集体经济组织成员自然取得本村户籍

①2016年12月26日印发并实施。

②2019年3月29日印发。

③2020年8月21日通过，自2020年10月1日起施行。

后，其户籍一般会长期稳定留存于集体经济组织所在地，作为所属农村集体经济组织家庭成员，以家庭承包方式原始取得并长期稳定经营承包土地。加之户籍有着证据清晰、印证简便等优势，户籍俨然成为认定农村集体经济组织成员身份的首要条件和必要标准，其亦具现实合理性和可操作性。但随着农村、农业及城镇化发展，农民外出经商、务工等流动增多且还存在着婚嫁外地生活未更改户籍、农村集体经济组织成员婚生子女未及时落户等情形，简单、机械地适用单一户籍标准确认农村集体经济组织成员身份已不再能满足现实需要。尤其是对户籍不在农村集体经济组织的人员，完全否认其农村集体经济组织成员身份，已引起理论实践界的反思。

2024年6月颁布的《中华人民共和国农村集体经济组织法》，顺应我国户籍制度改革、城乡人口流动趋势以及进城落户农民权益保障需要，明确农村集体经济组织成员身份确认采“户籍+稳定权利义务关系+基本生活保障”的多条件综合认定标准。同时，对户籍这一问题，亦放宽至“户籍在农村集体经济组织”和“户籍曾在农村集体经济组织”两种情形，并对集体经济组织成员身份的新增取得、资格保留条件予以规定，对出嫁妇女、丧偶或离婚妇女、上门女婿、“空挂户”人员、回乡退养人员等的成员身份认定要求具体情况具体分析，并明确因成员生育而增加的人员，农村集体经济组织应当确认其为农村集体经济组织成员。新法还规定，农村集体经济组织确认成员身份产生的争议，当事人可选择行政调解、仲裁、人民法院裁决等途径进行救济。

本案审理时，《中华人民共和国农村集体经济组织法》尚未颁布施行。本案裁判主要依据前述《中共中央、国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》及地方性法规相关规定，并遵循《最高人民法院关于为实施乡村振兴战略提供司法服务和保障的意见》提出的“依法妥善处理农村集体经济组织成员资格问题”“防止简单以村民自治为由剥夺村民的基本财产权利”等原则精神，综合考虑户籍关系、土地承包关系、与集体经济组织利益关系三项条件，并基于承包地不仅是农户的生产资料，更是农村集体成员的基本生存保障，具有集体福利性质，审慎认定张某甲、牟某某是否具有集体经济组织成员身份。

本案中，当事人张某甲作为农村集体经济组织成员张某丁子女，实际上具有原始取得农村集体经济组织所在地户籍的资格，虽客观上其户籍不在农村集体经济组织所在地，但长期稳定在集体经济所在地居住生活，且在张某丁去世后代表农村承包经营户与发包方重新签订新的土地承包合同，取得土地承包经营权证，实际经营案涉土地多年，与集体形成实际生产生活关系，案涉土地为其基本的生活来源。如张某甲未取得其他农村集体经济组织成员身份，未享有其他农村集体经济组织提供的集体福利或其他替代性生活保障，则应当保护其从事农业耕作的基本生存和发展权利，确认其具有案涉农村集体经济组织成员身份。作为农村承包经营户成员，在与发包方签订土地承包合同后即享有案涉农村土地承包经营权，出生后未落户于某村并不当然成为否认张某甲享有土地承包经营权的因素。与此相反，因牟某某在与张某丁婚姻存续期间并未取得某村集体经济组织所在地户籍，且离婚后牟某某即返回户籍所在地生活，亦不再属于以张某丁为代表的农村承包经营户成员，不符合以新增取得的方式获得农村集体经济组织成员身份的条件，故不应享有案涉农村土地承包经营权。

编写人：黑龙江省高级人民法院 张炜 黄晓航

——马某某等诉淄博市临淄区某街道某村民委员会

承包地征收补偿费用分配案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

山东省淄博市临淄区人民法院(2023)鲁0305民初1518号民事判决书

2. 案由：承包地征收补偿费用分配纠纷

3. 当事人

原告：马某某、陈某甲、陈某乙

被告：淄博市临淄区某街道某村民委员会(以下简称某村委会)

【基本案情】

于某某系某村村民，其作为户代表与某村委会签订《农村土地家庭承包合同书》，以家庭承包方式承包某村1.42亩集体土地，承包期限自1999年4月30日至2029年4月29日。农村土地承包经营权登记材料中的《农户承包地基本信息登记表》《农村土地家庭承包合同书》《农村土地承包经营权登记调查确认书》均载明承包经营权共有人为于某某、马某某、陈某甲、陈某乙。2014年5月31日，临淄区人民政府就案涉1.42亩土地的农村土地承包经营权确权颁证，该农村土地承包经营权证载明的承包方代表为于某某，承包方式为家庭承包，承包合同编号为370305003203000××××，该编号与农村土地承包经营权登记材料中的《农村土地家庭承包合同书》编号一致，农村土地承包经营权证载明的土地四至也与农村土地承包经营权登记材料《农村土地承包经营权登记调查确认书》载明的四至一致。于某某于2015年死亡，其户口于2017年8月注销。2022年，因某工程建设，临淄区政府将案涉土地予以征收。按照土地及地上附属物的补偿标准，案涉土地应获得地上附属物补偿费53960元(1.42亩×38000元/亩)，土地补偿费14768元(1.42亩×1300元/亩×8年)，两项共计68728